

1501500-15.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência nº 1175/2021 (fls.11/13), pelo auto de exibição e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501500-15.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2166214/2021 -

DEL.POL.ITUPEVA, 1175/2021 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELICA APARECIDA VIANNA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

ANGELICA APARECIDA VIANNA, já qualificada nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Alexandrina Mathias de Oliveira, n.º 07, Vila São João, em Itupeva, a denunciada guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de comercialização, 16 (dezesseis) invólucros contendo cocaína, além de 26 (vinte e seis) tubos/frascos contendo substância líquida conhecida popularmente como "Lança Perfume".

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2021 (fls.96).

A acusada foi citada (fl.103) e apresentou defesa preliminar (fls.115/116).

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral e realizado o interrogatório da acusada (fls.143/145).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas típicas descritas na denúncia.

Em alegações finais, a Defesa da acusada pleiteou a sua absolvição.

Subsidiariamente, requereu a isenção da pena de multa e fixação da pena privativa

de liberdade no mínimo legal (fls.146/149).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência nº 1175/2021 (fls.11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls.14), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.27/29), pelo laudo de exame químico-toxicológico relativo ao lança perfume (fls.84/86), pelo laudo de exame químico-toxicológico relativa à cocaína (fls.161/163), bem como pela prova oral colhida. Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza relativamente à autoria, que recai sobre a acusada.

O guarda municipal Ezequiel de Lima Mariano, em juízo, narrou que estava fazendo patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda, quando avistaram a ré em atitude suspeita. Diante disso foram abordá-la, contudo a mesma empreendeu fuga e adentrou em sua residência com um embrulho na mão. Em seguida, foram até o local, tendo a mesma franqueado a entrada. Em revista pela residência, foi encontrado em baixo de sua cama em uma sacola: 16 (dezesseis) emporf de cocaína e 26 (vinte e seis) frascos de lança perfume. A acusada confirmou informalmente que estava guardando a sacola com as drogas. Questionado, o guarda afirmou que a ré morava sozinha no local.

Na fase policial, a acusada "confessou que estava guardando a droga e que as substâncias seriam utilizadas para venda. Indagada se sofreu algum tipo de violência por parte dos policiais, negou qualquer agressão " (sic - fls.08).

Em juízo, a acusada negou o tráfico. Em versão confusa, declarou que foi "coisa do momento", mas que a sacola não lhe pertencia e nem sabia do seu conteúdo.

Pois bem.

É inequívoca a prática do tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo guarda municipal é coesa, firme, verossímil e harmônica com os depoimentos prestados perante a autoridade policial, que apresentaram detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras (fls.06/07).

No que tange ao depoimento dos guardas, importa frisar que eles não estão impedidos de depor, não são suspeitos, e assim como qualquer outra testemunha depõem depois de prestarem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e do que lhes for perguntado. Nessa esteira, os seus depoimentos gozam de plena credibilidade.

Não há razões concretas para se desconfiar que o guarda faltou com a verdade em seu depoimento em juízo.

Neste sentido é a jurisprudência:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO

MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes." (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

Sendo assim, pela quantidade de drogas encontradas (16 porções de cocaína e 26 tubos/frascos de lança perfume), o fato de estarem acondicionadas prontas para a venda e terem sido encontradas fracionadas, todas embaladas da mesma forma, no local conhecido pelo tráfico de drogas, fica cabalmente demonstrado que as drogas destinavam-se ao comércio ou entrega a terceiros.

Desse modo, perfeitamente caracterizado o tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o qual prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa", a ensejar condenação.

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do artigo 59, do Código Penal (artigo 42, da Lei nº 11.343/06), observo que são parcialmente desfavoráveis. A natureza das drogas constitui elemento diferenciador do tipo penal, isso porque foram encontradas porções de cocaína, substância com alto poder viciante. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são desfavoráveis. A acusada não possui maus antecedentes (F.A de fls.30/32). A culpabilidade é normal à espécie. A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa: Inexistente causa de aumento, faz-se necessário analisar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, prescreve o dispositivo: "§ 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

De rigor a aplicação da causa de diminuição, pois não se demonstrou, durante a instrução processual, que a acusada se dedicasse a atividades criminosas. Ademais, a ré é primária (F.A de fls.30/32).

Diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a quantidade de pena aplicada, não havendo reincidência, fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44, do Código Penal): Pelas mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Além de se tratar de ré primária, de bons antecedentes, bem como de a pena não suplantiar 4 anos de reclusão, não vislumbro graves consequências da conduta na espécie e ante a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito. Assim, com fundamento no artigo 44, "caput", do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de final de semana, pelo período da pena.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela

Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar ANGELICA APARECIDA VIANNA, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária equivalente a 1 salário mínimo, em favor de entidade pública com destinação social e limitação de final de semana, pelo período da pena, nos termos da fundamentação. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo-lhe o direito ao recurso em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itupeva, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA